

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 794/2536 นาย ประชา เจีย รส วัสดิวัฒ นา โจทก์
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้อง
นาย เจริญ พูลวรลักษณ กับพวก ผู้คัดค้าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระโขง แสควร์ กับ
พวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1030

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

การที่ผู้คัดค้านทั้งห้าได้ตกลงนำที่ดินและตึกแถว มาลงหุ้นกันตั้งแต่ห้าหุ้น ส่วนจำกัดลูกหนี้ที่ 1 ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งลูกหนี้ที่ 1 ยังไม่มี สภาพเป็นนิติบุคคลนั้น ถือว่าขณะนั้นลูกหนี้ที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1079 แล้ว เมื่อผู้คัดค้านทั้งห้านำที่ดินและตึกแถว มาลงหุ้น กรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถวจึงตกเป็นของลูกหนี้ที่ 1 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แม้ผู้คัดค้านทั้งห้าจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกหนี้ที่ 1 เมื่อลูกหนี้ที่ 1 เป็น นิติบุคคลแล้วก็ตาม ก็ไม่ทำให้ที่ดินและตึกแถวไม่เป็นของลูกหนี้ที่ 1 ไปได้ ส่วน มาตรา 1030 ที่ว่าความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วนในเรื่องส่งมอบ ให้บังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบตัวทรัพย์สิน หาได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ไม่ ดังนั้น ในระหว่างผู้คัดค้านทั้งห้ากับลูกหนี้ที่ 1 ต้องถือว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวได้ตกเป็นของลูกหนี้ที่ 1 ตั้งแต่เวลานำมา ลงหุ้นแล้ว การลดทุนโดยถอนหุ้นที่ลงหุ้นด้วยที่ดินและตึกแถวบางส่วนออกไป ใน

ขณะที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกหนี้ที่ 1 กำลังประสบกับภาวะการขาดทุนซึ่งลูกหนี้ที่ 1 กับผู้คัดค้านทั้งห้าก็ทราบดี จึงเป็นการที่ลูกหนี้ที่ 1 ได้โอนทรัพย์สินหรือยอมให้โอนทรัพย์สินไปในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ที่ 1 ล้มละลายโดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนเสียได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ทั้งสองไว้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2524 และได้พิพากษาให้ลูกหนี้ที่ 1 ตกเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2525 ตามทางสอบสวนของผู้ร้องได้ความว่า ลูกหนี้ที่ 1 ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2528 ทุนจดทะเบียน 17,200,000 บาท มีวัตถุประสงค์ทำการซื้อขายที่ดินและอาคาร มีหุ้นส่วนทั้งหมด 7 คน คือ ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 4 นายสุขใจ ศรีรัตนรังษีนางสนธิ์ ศรีรัตนรังษี เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบและผู้คัดค้านที่ 5 เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 นำเงินสดมาลงหุ้นคนละ 600,000 บาท และนำที่ดินที่ผู้คัดค้านทั้งสามมีกรรมสิทธิ์รวมจำนวน 51 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 10745 ถึง 10749, 10751, 116651 ถึง 116687 และ 116689 ถึง 116696 มาลงเป็นหุ้นเมื่อรวมกับเงินสดแล้วคิดเป็นมูลค่าหุ้นคนละ 4,166,666 บาท นายสุขใจนำเงินสดมาลงหุ้น 30,000 บาท และนำตึกแถว 7 คูหา เลขที่ 3/8 ถึง 3/14 ราคา 970,000 บาท มาลงเป็นหุ้น รวมเป็นมูลค่าหุ้น 1,000,000 บาท นางสนธิ์นำตึกแถว 10 คูหา เลขที่ 3/19 ถึง 3/25 และไม่มีเลขที่ 3 คูหา ราคา 1,300,000 บาท มาลงเป็นหุ้น ผู้คัดค้านที่ 4 นำตึกแถว 10 คูหา เลขที่ 3/26 ถึง 3/35 ราคา 1,300,000 บาท มาลงเป็นหุ้น ผู้คัดค้านที่ 5 นำเงินสดมาลงหุ้น

30,000 บาท และนำตึกแถว 8 คูหา เลขที่ 3/36 ถึง 3/43 ราคา 1,070,000 บาทมา
ลงเป็นหุ้น รวมเป็นมูลค่าหุ้น 1,100,000 บาท ททรัพย์สินทั้งหมดนี้ผู้เป็นหุ้นส่วนได้
ยกกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกหนี้ที่ 1 แล้วตั้งแต่ยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
เพียงแต่ยังไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เพราะนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับจดทะเบียนขณะนั้นลูกหนี้ที่ 1 ยังไม่มีสภาพเป็น
นิติบุคคล ไม่สามารถรับโอนทรัพย์สินได้ แต่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะได้ไปจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินต่อไปหลังจากลูกหนี้ที่ 1 มีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้ว ปรากฏตาม
หนังสือชี้แจงการนำทรัพย์สินเข้าลงหุ้นที่ผู้คัดค้านที่ 5 หุ้นส่วนผู้จัดการของลูกหนี้ที่
1 มีไปถึงนายทะเบียน ถือได้ว่าผู้เป็นหุ้นส่วนได้ส่งมอบทรัพย์สินที่นำมาลงเป็นหุ้น
และกรรมสิทธิ์ได้โอนไปยังลูกหนี้ที่ 1 แล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1030 ลูกหนี้ที่ 1 ได้ประกอบกิจการขาดทุน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเป็นญาติกัน
และทราบถึงฐานะของลูกหนี้ที่ 1 เป็นอย่างดี ได้ประชุมลงมติให้ลดทุนโดยถอนหุ้น
ของผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ที่เป็นที่ดินรวม 45 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่
10749, 10751, 116651 ถึง 116666, 116668, 116669, 116671 ถึง 116687
และเลขที่ 116689 ถึง 116696 เป็นเงิน 10,720,000 บาท คิดเป็นมูลค่าคนละ
3,573,333 บาท ถอนหุ้นของผู้คัดค้านที่ 4 ที่เป็นตึกแถวรวม 8 คูหา เลขที่ 3/26 ถึง
3/30, 3/33 ถึง 3/35 เป็นเงิน 1,040,000 บาท และถอนหุ้นของผู้คัดค้านที่ 5 ที่เป็น
ตึกแถวรวม 3 คูหา เลขที่ 3/36, 3/37, 3/38 เป็นเงิน 390,000 บาท ลูกหนี้ที่ 1 ได้
ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2523 และผู้
คัดค้านทั้งห้าได้รับทรัพย์สินที่ถอนหุ้นจากลูกหนี้ที่ 1 ไปเสร็จสิ้นแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2523 ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนตกลงกันให้ผู้คัดค้านที่ 5 ลาออกจากการ
เป็นหุ้นส่วนของลูกหนี้ที่ 1 และให้รับลูกหนี้ที่ 2 เข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัด
ความรับผิดและหุ้นส่วนผู้จัดการแทนโดยโอนหุ้นทั้งหมดของผู้คัดค้านที่ 5 ให้แก่ลูก
หนี้ที่ 2 และไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

2523 ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะต้องถูกฟ้องให้รับผิดชอบร่วมกับลูกหนี้ที่ 1 การลดทุนของลูกหนี้ที่ 1 ด้วยการถอนหุ้นไปจากสินทรัพย์ของลูกหนี้ที่ 1 ของผู้คัดค้านทั้งห้าดังกล่าวได้กระทำก่อนลูกหนี้ที่ 1 ถูกฟ้องล้มละลายเพียงหนึ่งปีเศษ จึงเป็นการยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินและทำให้ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 ลดน้อยถอยลง เพื่อมิให้เจ้าหนี้ของลูกหนี้ที่ 1 ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้ถอนไปเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและเป็นการรับโอนทรัพย์สินจากลูกหนี้ที่ 1 โดยไม่มีค่าตอบแทนและได้กระทำในช่วงระยะเวลา 3 ปีก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ที่ 1 ล้มละลาย ขอให้เพิกถอนการลดทุนของลูกหนี้ที่ 1 และเพิกถอนการโอนทรัพย์สินระหว่างลูกหนี้ที่ 1 กับผู้คัดค้านทั้งห้า ให้ผู้คัดค้านทั้งห้าส่งมอบทรัพย์สินที่ถอนคืนให้แก่ลูกหนี้ที่ 1 หากไม่สามารถคืนได้ก็ให้ชดใช้ราคาพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ยื่นคำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านทั้งห้ายื่นคำคัดค้านว่า ที่ดิน 45 แปลง กับตึกแถวตามคำร้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกหนี้ที่ 1 กรรมสิทธิ์จึงยังไม่โอนไปยังลูกหนี้ที่ 1 และลูกหนี้ที่ 1 ก็ไม่เคยกระทำการใด ๆ อันถือว่าเป็นการโอนที่ดินตามที่ผู้ร้องขอให้เพิกถอน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1030 ไม่ใช่บทยกเว้นที่ห้ามหุ้นส่วนหรือบริษัทและผู้ลงหุ้นไม่ต้องดำเนินการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ถ้ามีการเอาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์มาลงหุ้น ห้ามหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องจัดให้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่นำมาลงเป็นของหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 และมาตรา 1299 หุ้นส่วนผู้จัดการของลูกหนี้ที่ 1 มีอำนาจขอจดทะเบียนลดทุนของลูกหนี้ที่ 1 โดยไม่ยอมรับเอาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนเคยแสดงเจตนาว่าจะลงหุ้นแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกหนี้ที่ 1 และการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวไม่เป็นการโอนทรัพย์สินหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 ผู้คัดค้านทั้งห้าจึงไม่ใช่ผู้รับโอนทรัพย์สินตาม

คำร้อง ผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนลดทุนของลูกหนี้ที่ 1 ตาม มาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการลดทุนของลูกหนี้ที่ 1 กับผู้คัดค้านทั้งห้าและ เพิกถอนการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 กับผู้คัดค้านทั้งห้า ให้ผู้คัดค้านทั้งห้าส่ง มอบทรัพย์สินที่ถอนคืนไปให้ลูกหนี้ที่ 1 หากไม่สามารถคืนได้ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 3 ใช้ราคาที่ดินและตึกแถวที่ถอนหุ้นคืนไปคนละ 3,573,333 บาท ให้ ผู้คัดค้านที่ 4 ใช้ราคาตึกแถวที่ถอนหุ้นคืนไปรวม 1,040,000 บาท และให้ผู้คัดค้านที่ 5 ใช้ราคา ตึกแถวที่ถอนหุ้นคืนไปรวม 390,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่ วันที่ยื่นคำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จผู้คัดค้านทั้งห้าอุทธรณ์ ศาล อุทธรณ์พิพากษายืน ผู้คัดค้านทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งห้านำเสนอรับ กันว่า ผู้คัดค้านทั้งห้ากับพวก ร่วมกันก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกหนี้ที่ 1 โดยลงหุ้น ด้วยเงินและทรัพย์สินเป็นที่ดินและตึกแถวตามเอกสารหมายเลข ร.5 รวมเป็น ทุน 17,200,000 บาท ซึ่งที่ดินและตึกแถวผู้คัดค้านทั้งห้าจะไปจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ให้ลูกหนี้ที่ 1 เมื่อลูกหนี้ที่ 1 เป็นนิติบุคคลแล้วแต่เมื่อลูกหนี้ที่ 1 เป็น นิติบุคคลโดยมีผู้คัดค้านที่ 5 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในเดือนมิถุนายน 2518 ตาม เอกสารหมายเลข ร.4 ก็มิได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กัน ต่อมาผู้เป็นหุ้นส่วนได้ ประชุมตกลงให้ผู้คัดค้านทั้งห้าถอนหุ้นในส่วนที่ลงหุ้นด้วยทรัพย์สินบางส่วน โดยผู้ คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 3 ถอนที่ดินตามเอกสารหมายเลข ค.4 ถึง ค.21, ค. 23, ค.24, ค.25 ถึง ค.48 รวม 45 แปลง คิดเป็นมูลค่าคนละ 3,573,333 บาทผู้คัดค้านที่ 4 ถอน ตึกแถว เลขที่ 3/26 ถึง 3/30 และ 3/33 ถึง 3/35 รวม 8 คูหา เป็นเงิน 1,040,000 บาท และ ผู้คัดค้านที่ 5 ถอนตึกแถวเลขที่ 3/36 ถึง 3/38 รวม 3 คูหา เป็นเงิน 390,000 บาท เป็นการลดทุนที่นำมาลงในห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกหนี้ที่ 1 โดยขอจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วนเมื่อวันที่3 เมษายน 2523 ซึ่งนายทะเบียนจดทะเบียนแก้ไขให้เมื่อวันที่18 เมษายน 2523 ตามเอกสารหมายเลข ร.6 และ ร.7 ต่อมา ลูกหนี้ที่ 1 ถูกศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2524 และวันที่3 กันยายน 2525 ตามลำดับ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ มีว่าผู้ร้องมีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการลดทุนและการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 หรือไม่ คำสั่งเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบและการรับฟังเอกสารหมายเลข ร.17 ของศาลชั้นต้น ชอบหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งห้าที่ว่าผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการลดทุนและการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 นั้น เห็นว่า การที่ผู้คัดค้านทั้งห้าได้ตกลงนำที่ดิน และตึกแถวมาลงหุ้นตั้งแต่ลูกหนี้ที่ 1 ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งลูกหนี้ที่ 1 ยังไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลนั้น ถือว่าลูกหนี้ที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1079 แล้ว เมื่อผู้คัดค้านทั้งห้านำที่ดินและตึกแถวมาลงหุ้น กรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถวจึงตกเป็นของลูกหนี้ที่ 1 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แม้จะมีหนังสือชี้แจงการนำทรัพย์สินเข้าลงหุ้นซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการมิไปถึงนายทะเบียนในการขอจดทะเบียนลูกหนี้ที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข ร.8ว่าผู้คัดค้านทั้งห้าจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกหนี้ที่ 1 เมื่อลูกหนี้ที่ 1 เป็นนิติบุคคลแล้วก็ตาม ก็ไม่ทำให้ที่ดินและตึกแถวไม่เป็นของลูกหนี้ที่ 1 ไปได้ ซึ่งในการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อลดหุ้นก็ได้ตกลงกันให้ผู้คัดค้านทั้งห้าถอนหุ้นในส่วนที่ลงหุ้นด้วยที่ดินและตึกแถวออกไปได้อันแสดงอยู่ในตัวว่า ได้มีการส่งมอบที่ดินและตึกแถวนั้นให้แก่ลูกหนี้ที่ 1 แล้วที่ผู้คัดค้านทั้งห้าฎีกาว่าที่ดินและตึกแถวเป็นอสังหาริมทรัพย์เมื่อยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1030 ซึ่งบัญญัติให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายตามมาตรา 525 และมาตรา 1299มาใช้บังคับก็ยังถือไม่ได้ว่ามีการส่งมอบและกรรมสิทธิ์โอนไปยังลูกหนี้ที่ 1 แล้วนั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1030 บัญญัติว่าด้วยความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วนในเรื่องส่งมอบ ให้บังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบตัวทรัพย์สินหาได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ไม่ ดังนั้น ในระหว่างผู้คัดค้านทั้งห้ากับลูกหนี้ที่ 1 ต้องถือว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวได้ตกเป็นของลูกหนี้ที่ 1 ตั้งแต่เวลาที่นำลงหุ้นแล้ว ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 84/2512 ระหว่างบริษัท เทพพาณิชย์ จำกัด โจทก์ นายทองเอียด แซ่ลี จำเลย และคำพิพากษาฎีกาที่ 4193/2533 ระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โจทก์นายเจริญ พูลวรลักษณ์ กับพวก จำเลย การลดทุนโดยถอนหุ้นที่ลงหุ้นด้วยที่ดินและตึกแถวบางส่วนออกไปในปี 2523 ในขณะที่ลูกหนี้ที่ 1 กำลังประสบกับภาวะการขาดทุนซึ่งลูกหนี้ที่ 1 กับผู้คัดค้านทั้งห้าก็ทราบดี จึงเป็นการที่ลูกหนี้ที่ 1 ได้โอนทรัพย์สินหรือยอมให้โอนทรัพย์สินไปในระหว่างระยะเวลา 3 ปีก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ที่ 1 ล้มละลายโดยไม่สุจริต และไม่มีค่าตอบแทน ผู้ร้องจึงมีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนเสียได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้เพิกถอนการลดทุนและเพิกถอนการโอนโดยให้ผู้คัดค้านทั้งห้าส่งมอบทรัพย์สินคืนหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาพร้อมทั้งดอกเบี้ยนั้นชอบแล้ว"

พิพากษาแก้เป็นว่า หากไม่สามารถคืนได้ ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ใช้ราคาคง 3,573,333 บาท ให้ผู้คัดค้านที่ 4 ใช้ราคา 1,040,000 บาท และให้ผู้คัดค้านที่ 5 ใช้ราคา 390,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ